

被害者に対する配慮に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。なお、記述中の証人の遮へい措置は刑事訴訟法第157条の5に、ビデオリンク方式は同法第157条の6に、それぞれ規定されているものをいう。

ア. 裁判所は、不同意わいせつ罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項（氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項）を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるが、この場合において、被害者は、あらかじめ、検察官にこの申出をしなければならない。（改）

イ. 公判期日において、被害者の被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述がなされた場合、裁判所は、この陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない。

ウ. 検察官は、検察官請求に係る証拠書類を弁護人に閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉が著しく害されるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、起訴状に記載された被害者特定事項を被告人に知られないようにすることを求めることができる。

エ. ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識できなくする証人の遮へい措置が採られても、映像と音声の受送信を通じてであれ、被告人は、証人の供述を聞くことはでき、自ら尋問することもでき、弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられないのであるから、被告人の証人審問権は侵害されていない。

オ. 証人の遮へい措置を採ることができるのは、不同意わいせつ等の性犯罪の被害者に限定されないが、ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは、性犯罪の被害者に限定されている。（改）

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

*平成28年刑事訴訟法改正により、証人の遮へい措置は刑事訴訟法第157条の5、ビデオリンク方式は刑事訴訟法第157条の6に規定される。

ア 正しい

290条の2第1項1号、第2項。不同意わいせつ罪（刑法176条）など一定の犯罪について、当該事件の被害者等から申出があるときは、裁判所は、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる（290条の2第1項）。その趣旨は、性犯罪のように、被害者が明らかにされることにより、名誉やプライバシーが著しく害されるおそれがあるような事件については、公開の法廷ではこれを明らかにしないことが、被害者保護の観点から必要かつ相当であるという点にある。そして、被害者の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない（290条の2第2項）。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

292条の2、316条の38。被害者は、被害に関する心情等の意見陳述をすることができる（292条の2）。また、裁判所が許可した場合には、弁論としての意見陳述として、事実または法律の適用についても意見を述べるができる（316条の38）。その趣旨は、自己の被害に係る刑事事件の裁判の推移や結果に重大な関心を持ち、裁判に関与したいとの被害者の心情を尊重する点にある。ただし、292条の2の陳述は量刑資料となるにすぎず、犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない（292条の2第9項）。また、弁論としての意見陳述は量刑資料ともならず、証拠とはならない（316条の38第4項）。その理由は、陳述の手続は証拠調べではないことによる。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

299条の3。検察官は、299条1項の規定により証拠開示をするにあたり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる（299条の3本文）。ただし、271条の2第2項の規定により起訴状抄本等を提出した場合を除き、被告人に知られないようにすることを求める事項は、271条の2第2項の規定により起訴状抄本等を提出した場合を除き、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る（299条の3ただし書）。したがって、本記述は、被告人に知られないようにすることを求めることができる被害者特定事項を、起訴状に記載されたものとしている点で、誤っている。

エ 正しい

最判平17.4.14（百選64事件）。判例は、「ビデオリンク方式によった上で被告人から証人の状態を認識できなくする遮へい措置が採られても、……被告人の証人審問権は侵害されていない」としている。その理由として、判例は、「映像と音声の送受信を通じてであれ、被告人は、証人の供述を聞くことはでき、自ら尋問することもでき、弁護人による証人の供述態度等の観察は妨げられない」ということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

157条の5第1項、157条の6第1項。裁判所は、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる場合であって、相当と認めるときは、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる（157条の5第1項）。また、裁判所は、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席さ

せ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる（157条の6第1項）。遮へい措置の対象となる証人については、犯罪類型による定めは置かれていない（157条の5第1項、第2項）。他方、ビデオリンクの対象となる証人については、性犯罪の被害者（157条の6第1項1号、2号）が挙げられるが、それに限らず、「犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を害されるおそれがあると認められる者」（157条の6第1項3号）として犯罪類型によらない包括的な定めが置かれている。また、157条の6第2項（平成28年改正により追加）によれば、犯罪類型にかかわらず、同項各号の場合に該当すれば、裁判所と同一構内以外の場所におけるビデオリンク方式による証人尋問も可能である。したがって、本記述は、ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは、性犯罪の被害者に限定されているという点で、誤っている。

以上により、誤っている記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。

